POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ EN UN COUP D'ŒIL

1. **QUI SOMMES-NOUS ?** Nous sommes **BERSHKA FRANCE, S.A.R.L** et **BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A** et nous traitons vos données à caractère personnel en qualité de *coresponsables du traitement*. C'est-à-dire que nous assurons conjointement la prise en charge du traitement et la protection de vos données personnelles. Plus d'infos.

2. **POUR QUOI UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?** Entre autres finalités, nous utiliserons vos données (obtenues en ligne ou personnellement) pour **gérer votre enregistrement** comme utilisateur, **gérer l'achat** de produits ou de services, répondre à vos questions ainsi que pour l'envoi de communications personnalisées, si vous le souhaitez. Plus d'infos.

3. **QUEL EST LE FONDEMENT DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?** Nous sommes compétents pour traiter vos données pour diverses raisons. La plus importante est qu'elles sont nécessaires pour **exécuter le contrat** que vous avez conclu avec nous lors de votre inscription et en faisant un achat ou en profitant d'un de nos services ou fonctionnalités, bien qu'il y ait d'autres raisons qui nous autorisent à le faire, comme l'intérêt de répondre à vos questions ou le **consentement** que vous nous avez donné pour vous adresser nos newsletters, entre autres. Plus d'infos.

4. **AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES ?** Nous partageons vos données avec des prestataires de services qui nous aident ou qui fournissent le support nécessaire, que ce soient des entreprises du Groupe Inditex ou des collaborateurs externes avec lesquels nous avons conclu un accord. Plus d'infos.

5. **VOS DROITS.** Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles. Dans certains cas, vous avez aussi d'autres droits, par exemple le droit de vous opposer au traitement de vos données ou le droit à la portabilité, dont une description plus détaillée sera faite ci-dessous. Plus d'infos.

Nous vous invitons à lire notre **Politique de confidentialité** dans son intégralité pour bien comprendre l'utilisation que nous ferons de vos données personnelles et les droits dont vous disposez concernant celles-ci.

AVANT DE COMMENCER…

- Dans cette **Politique de confidentialité**, vous trouverez **toutes les informations pertinentes** appliquées à l'utilisation que nous faisons des données à caractère personnel de nos clients et utilisateurs, indépendamment du canal ou du moyen (en ligne ou physiquement) que vous utilisez pour interagir avec nous.
- Pour obtenir des informations sur l'utilisation que nous faisons des cookies et des dispositifs similaires susceptibles d'être installés sur les terminaux de nos clients et utilisateurs, nous vous recommandons de consulter notre Politique en matière de cookies.
- **Nous sommes transparents** sur ce que nous faisons avec vos données, pour vous permettre de comprendre les implications des traitements mis en œuvre ou les droits que vous avez sur vos données :
    - **Toute l'information** est mise à votre disposition, de façon permanente, dans cette Politique de confidentialité que vous pouvez consulter à votre gré et, de plus,
    - Des **informations** concernant chaque traitement de vos données personnelles vous seront aussi fournies **au fur et à mesure que vous interagissez avec nous**.
- Quelques noms que nous utiliserons dans cette Politique de confidentialité :
    - Quand nous parlons de notre **Plateforme**, il s'agit en général d'un quelconque des canaux ou des moyens, numériques ou personnels, que vous avez utilisé pour interagir avec nous. Les principaux sont les suivants :
        - Notre **Site Internet**.
        - Notre **Appli,** c'est-à-dire l'application mobile que vous avez téléchargé sur votre dispositif ou celles que nous pouvons utiliser dans notre Plateforme.
        - En personne, dans l'un de nos **Magasins physiques**.

1. QUI EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Les responsables du traitement de vos données personnelles sont :

- **BERSHKA FRANCE, S.A.R.L,** société qui vend actuellement en France les produits de la marque BERSHKA (ci-dessous, « BERSHKA FRANCE ») :
    - Adresse postale: 22 rue Bergère, 75009 Paris, France.
    - E-mail du Délégué à la protection des données : dataprotection@bershka.com
- **BERSHKA BSK ESPAÑA, S.A,** (ci-dessous, « BERSHKA ESPAGNE ») :
    - Adresse postale: Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15143, Arteixo (A Coruña), Espagne.
    - E-mail du Délégué à la protection des données : dataprotection@bershka.com

Autrement dit, tant BERSHKA FRANCE comme BERSHKA ESPAGNE (ci-dessous, conjointement « Nous » ou les « Coresponsables du traitement »), sommes **Coresponsables** du traitement. C'est ainsi que, conjointement, nous avons établi des directives et nous assurons la prise en charge du traitement et de la protection de vos données personnelles.

2. POUR QUOI UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Nous traiterons certaines de vos données en fonction des produits, des services ou des fonctionnalités dont vous souhaitez disposer à chaque moment. En général, celles-ci seront les suivantes :

- vos **données d'identification** (par exemple, votre prénom, votre nom de famille, votre image, la langue et le pays depuis lequel vous interagissez avec nous, les données de contact, etc.) ;
- les informations **économiques et de paiements** (par exemple, vos données de paiement ou de carte de paiement, l'information sur vos achats, vos commandes, vos retours, etc.) ;
- les données de **connexion, de géolocalisation et de navigation** (par exemple, les données de localisation, le numéro d'identification du dispositif ou l'identifiant publicitaire, etc.) ;
- les informations commerciales (par exemple, si vous êtes abonné à notre newsletter),
- les données sur vos **goûts et vos préférences**.
- **des catégories spéciales de données** qui pourraient s'avérer nécessaires (ex. : des données relatives à la santé dans les cas où il serait nécessaire de gérer certains incidents tels que ceux en lien avec des produits cosmétiques).

Quand nous vous demandons de fournir vos données personnelles pour permettre votre accès à l'une des fonctionnalités ou l'un des services de la Plateforme, n'oubliez pas que certaines cases seront marquées comme *obligatoires*, puisqu'il s'agit de données dont nous avons besoin pour assurer le service en question ou pour vous permettre d'accéder à cette fonctionnalité. Ainsi, si vous décidez de ne pas nous fournir ces données, vous pourriez être dans l'incapacité de finaliser votre inscription en tant qu'utilisateur ou de profiter de certains services ou fonctionnalités.

Dans certains cas, il est possible qu'un tiers nous ait fourni des informations vous concernant en utilisant une fonctionnalité ou un service sur la Plateforme, par exemple en vous envoyant une carte-cadeau ou en expédiant une commande à votre adresse. Dans de tels cas, nous ne traiterons vos données que si elles sont pertinentes pour cette fonctionnalité ou ce service, comme indiqué dans la présente Politique de confidentialité.

Dans d'autres cas, il est possible que nous collections des informations passivement, puisque nous sommes susceptibles d'utiliser des outils de suivi comme des cookies de navigateurs et d'autres technologies similaires sur notre Plateforme et dans les communications que nous vous envoyons.

En fonction de votre manière d'interagir avec notre Plateforme, vos données personnelles seront traitées pour les finalités suivantes :

FINALITÉ	En savoir plus
1. Pour gérer **votre inscription et votre identification comme utilisateur de la Plateforme**	Si vous décidez de vous inscrire comme utilisateur de notre Plateforme, nous aurons besoin de traiter vos données pour vous **identifier comme utilisateur** de celle-ci et pour vous permettre **d'accéder** aux différents types de fonctionnalités, de produits et de services, ainsi que vous proposer des réductions, avantages, bénéfices et autres opportunités exclusives associées au programme Bershka Members (ci-après « Avantages BSK MMBRS ») qui sont à votre disposition en tant qu'utilisateur inscrit. Vous pouvez supprimer votre compte d'utilisateur inscrit en nous contactant via le Service client. Nous vous informons par la présente que les données que nous recueillons concernant votre activité, qui ont été collectées par les différents canaux de la Plateforme et qui incluent vos achats, resteront liées à votre compte afin que l'ensemble des informations puisse être consulté en même temps. Vous pouvez vous connecter ou vous identifier par l'intermédiaire d'un réseau social ou d'un autre partenaire qui active ce service (login social) lorsque cette option est disponible sur notre page de connexion, soit pour lier la connexion à votre compte soit pour créer un nouveau compte. Dans ce cas, vos identifiants de connexion, ainsi que votre nom et votre e-mail/numéro de téléphone (une autorisation peut être requise) seront

FINALITÉ	En savoir plus
	importés depuis votre compte du réseau social ou du partenaire. En utilisant cette option de connexion, ces tiers pourront nous transmettre des informations complémentaires relatives à votre profil, notamment votre nom, sexe, âge approximatif ou photo, conformément aux conditions d'utilisation du réseau social/partenaire. Nous vous recommandons de lire attentivement ces dernières. Sauf autorisation de votre part, nous ne conservons pas ces données supplémentaires. De même, l'utilisation de cette fonctionnalité peut impliquer l'envoi de certaines informations concernant votre activité sur le réseau social ou avec le partenaire. Dans tous les cas, nous vous recommandons de vérifier la configuration de vos paramètres de confidentialité et les politiques de confidentialité du partenaire ou réseau social afin de savoir comment ces tiers traitent vos données. En ce qui concerne votre identification sur notre Plateforme, plusieurs méthodes peuvent être disponibles. Cependant il peut être nécessaire que vous passiez par un processus qui vérifie que vous êtes le propriétaire des données de contact que vous utilisez.
2. Pour la **mise en œuvre, l'application et l'exécution du contrat d'achat ou de services** conclu avec nous dans la Plateforme	Cette finalité inclut le traitement de vos données, en particulier pour : ▪ **Vous contacter** pour des mises à jour ou des informations **concernant les fonctionnalités, les produits ou les services conclus**, y compris l'envoi d'**enquêtes de qualité** sur les produits ou les services fournis. ▪ **Gérer le paiement** des produits que vous achetez, indépendamment du moyen de paiement utilisé. Par exemple : ▪ Si vous choisissez d'activer la fonctionnalité de **conserver vos données de paiement** et votre adresse d'expédition pour de futurs achats, lors de l'achat d'un de nos produits à travers le site web ou l'appli, nous aurons besoin de traiter les données indiquées pour l'activation et la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Le consentement pour l'activation de cette fonctionnalité permet que vos données de paiement soient automatiquement affichées lors des achats postérieurs pour ne pas avoir à les saisir dans chaque nouveau processus. Ils seront considérés valides et en vigueur pour des achats postérieurs. Vous pourrez modifier ou supprimer vos données de paiement à tout moment à travers la section correspondante à l'information de paiement, soit sur votre compte d'utilisateur inscrit du site, soit à travers la section Mon compte l'appli. ▪ Activer les mécanismes nécessaires en vue de prévenir et de détecter des utilisations non autorisées de la Plateforme (pendant le processus d'achat et de retour ainsi qu'en cas d'éventuelles fraudes contre vous-mêmes et/ou contre nous, par exemple). Si nous pensons que la transaction peut être frauduleuse ou si nous décelons un comportement inhabituel qui indique une tentative d'utilisation frauduleuse de nos fonctionnalités, produits ou services, ce traitement peut avoir pour conséquences de bloquer la transaction ou de supprimer votre compte d'utilisateur. ▪ Gérer d'éventuels échanges ou **retours** après l'achat et gérer des **demandes d'information sur la disponibilité d'articles, la**

FINALITÉ	En savoir plus
	réservation de produits par le biais de la Plateforme, selon la disponibilité de ces options à chaque moment. ▪ À des fins de facturation et pour mettre à votre disposition les tickets et les factures des achats effectués sur la Plateforme. ▪ Vous garantir l'utilisation d'**autres fonctionnalités ou services disponibles**, tels que l'achat, la réception, la gestion et l'utilisation de la **Carte cadeau** ou du **Ticket cadeau**, ainsi que pour vous faciliter l'accès et l'utilisation du **Wifi** mis à la disposition de nos clients dans les magasins physiques. De plus, dans le cas où vous utilisez les Avantages BSK MMBRS, nous traiterons vos données personnelles afin de prendre en compte les avantages et bénéfices associés. ▪ Pour être en mesure de vous proposer des services personnalisés spécifiques (tels que la recherche d'articles, la réservation d'une cabine d'essayage, etc.) disponibles dans certains magasins physiques, nous pouvons traiter vos données de localisation et de contact. ▪ Enfin, nous pouvons traiter vos données afin de respecter des obligations légales qui pourraient être applicables.
3. Pour répondre aux demandes ou requêtes réalisées à travers les canaux du **Service client**	Nous ne traitons que les données personnelles **strictement nécessaires** pour gérer ou résoudre votre requête ou votre demande. Si l'option est disponible et que vous choisissez de communiquer avec le Service clientèle via le service de chat d'un réseau social ou d'un autre partenaire, certaines de vos données à caractère personnel, telles que votre nom ou votre nom d'utilisateur, seront importées de votre réseau social ou de votre compte partenaire. En outre, gardez à l'esprit que les données que vous soumettez sur ce service seront à la disposition de votre réseau social ou du partenaire et soumises à leurs politiques de confidentialité, c'est pourquoi nous vous recommandons de vérifier vos paramètres de confidentialité et de lire les politiques de confidentialité du réseau social ou du partenaire pour obtenir des informations plus détaillées sur l'utilisation qu'ils font de vos données personnelles lors de l'utilisation de leurs services.
4. Pour des finalités de **marketing**	Cette finalité inclut le traitement de vos données, soumis à votre consentement, en particulier pour : ▪ Personnaliser les services que nous vous proposons et nous permettre de vous fournir des recommandations en fonction de vos interactions avec nous sur la Plateforme ainsi qu'une analyse de votre profil utilisateur (en fonction de votre historique d'achat et de navigation, par exemple). ▪ Si vous êtes abonné à notre Newsletter, nous traiterons vos données personnelles pour **gérer votre abonnement**, y compris l'**envoi d'information ciblée** sur nos produits ou nos services à travers divers moyens (comme la messagerie électronique ou les SMS). De même, nous pourrons vous transmettre cette information à travers des notifications push si celles-ci ont été activés dans votre dispositif mobile. Nous utilisons des pixels et des technologies de suivi similaires dans notre newsletter afin de savoir si vous ouvrez ou interagissez avec nos communications. Ces informations

FINALITÉ	En savoir plus
	nous aident à mesurer et à améliorer l'efficacité de nos campagnes, à mieux comprendre vos centres d'intérêt et votre engagement, à optimiser nos communications, à adapter le moment et la manière dont nous vous contactons, et à détecter et prévenir toute utilisation frauduleuse ou non autorisée de nos services. ▪ Nous voulons donc attirer votre attention sur le fait que ce traitement de données comporte l'**analyse de votre profil d'utilisateur ou de client** pour déterminer quelles sont vos préférences et quels sont donc les produits ou les services plus appropriés à votre style pour vous envoyer des informations. Par exemple, sur la base de votre historique d'achat et de navigation (c'est-à-dire en fonction des articles sur lesquels vous avez cliqué), nous vous proposerons des produits que nous pensons pouvoir vous intéresser et, si vous êtes un utilisateur inscrit, nous vous fournirons la fonctionnalité de « récupération du panier ». Veuillez lire notre Politique sur les cookies pour plus d'informations. ▪ N'oubliez-pas que **vous pouvez vous désabonner de la Newsletter à tout moment** et sans aucun coût dans la section « Newsletter » de la Plateforme, ainsi qu'à partir des indications fournies dans chaque communication. Si vous ne voulez plus recevoir de notifications push, vous pouvez désactiver cette option sur votre dispositif. ▪ Vous montrer des **publicités sur Internet** que vous pouvez voir lorsque vous visitez des sites et des applis, par exemple sur les réseaux sociaux. Les publicités que vous voyez peuvent être aléatoires, mais en d'autres occasions, il peut s'agir de publicités se rapportant à vos préférences ou achats et historique de navigation. ▪ Si vous utilisez les réseaux sociaux, nous pourrons fournir aux entreprises avec lesquelles nous collaborons certaines informations afin qu'elles puissent, en tant que Co-responsables du traitement, vous proposer des publicités de nos marques et, de manière globale, vous proposer, ainsi qu'aux utilisateurs comme vous, des publicités qui tiennent compte de votre profil sur lesdits réseaux sociaux. Si vous souhaitez des renseignements sur l'utilisation de vos données et le fonctionnement de la publicité sur les réseaux sociaux, nous vous recommandons de consulter la politique de confidentialité des réseaux sociaux sur lesquels vous avez un profil. ▪ Nous utilisons aussi vos données pour procéder à des mesures et effectuer des analyses sectorielles concernant les publicités que nous montrons aux utilisateurs sur certaines plateformes de nos partenaires. À cet effet nous collaborons avec ces tiers qui nous offrent la technologie nécessaire (comme par exemple, cookies, pixels, SDK (kit de développement logiciel)) pour utiliser ces services. Sachez que nous pouvons avoir besoin de leur fournir certaines informations ou certains identifiants à chaque fois (par exemple, si vous souhaitez plus de renseignements à

FINALITÉ	En savoir plus
	ce sujet, veuillez consulter notre Politique sur les cookies. De même, vous pouvez réinitialiser votre identifiant publicitaire ou désactiver les publicités personnalisées sur votre dispositif en réglant vos préférences dans la section Paramètres de votre dispositif. ▪ De même, vous pouvez réinitialiser votre identifiant publicitaire ou désactiver les publicités personnalisées sur votre dispositif en réglant vos préférences dans la section Paramètres de votre dispositif. Enrichissement des données : lorsque nous recueillons vos données personnelles provenant de sources variées, nous pouvons les regrouper dans certains cas afin de mieux comprendre vos besoins et vos préférences par rapport à nos produits et services (y compris dans le but d'analyser, de générer des profils d'utilisateurs, d'effectuer des études marketing, des enquêtes de qualité et d'améliorer nos interactions avec nos clients). C'est le cas, par exemple, lorsque nous combinons vos informations, si vous avez un compte enregistré et, en utilisant la même adresse e-mail ou le numéro de téléphone associés à votre compte, vous effectuez un achat en tant qu'invité, ou lorsque nous associons les informations qui sont collectées automatiquement (comme les adresses IP et MAC ou les métadonnées) avec les informations que vous nous avez fournies directement par le biais de votre activité sur la Plateforme ou dans l'un de nos magasins (par exemple, des informations liées à vos achats, aussi bien dans des magasins physiques qu'en ligne, vos préférences, etc.) ▪ Mettre en place des **actions promotionnelles** (par exemple, pour la réalisation de concours ou l'envoi de votre liste d'articles conservés à l'adresse électronique que vous nous indiquerez). En participant à une action promotionnelle, vous nous autorisez à traiter les données fournies en fonction de chaque action promotionnelle et à pouvoir les communiquer à travers divers moyens tels que les réseaux sociaux ou la Plateforme elle-même. Les bases légales de chaque action promotionnelle dans laquelle vous participez seront à votre disposition, avec une information plus détaillée sur le traitement de vos données. ▪ Diffuser sur la Plateforme, ou à travers nos canaux des réseaux sociaux, des photos ou des images que vous avez partagé de manière publique, si vous nous donnez votre consentement pour le faire.
5. Analyse d'utilisabilité et de qualité pour l'amélioration de nos services	Si vous accédez à notre Plateforme, vous êtes informé que nous traiterons vos données à des **fins d'analyse et statistiques**, c'est-à-dire pour comprendre la façon dont les utilisateurs interagissent avec notre Plateforme et avec les actions mises en œuvre sur d'autres sites et applis, afin de pouvoir améliorer nos services. Veuillez lire notre Politique sur les cookies pour plus d'informations. De même, nous réalisons parfois des **actions et des enquêtes de qualité** destinées à connaître le degré de satisfaction de nos clients et utilisateurs et pour détecter les domaines dans lesquels améliorer nos performances.

3. QUEL EST LE FONDEMENT DU TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Le fondement juridique qui nous permet de traiter vos données personnelles dépend de la finalité pour laquelle celles-ci sont traitées, conformément à ce qui est expliqué dans le tableau suivant :

Finalité	Fondement
1. Gérer votre inscription et votre identification comme utilisateur de la Plateforme	Le traitement de vos données est **nécessaire pour l'exécution des termes régissant l'utilisation de l'Appli et du Site Internet**, y compris l'accès aux Avantages BSK MMBRS. Autrement dit, le traitement de vos données personnelles est nécessaire pour vous inscrire comme utilisateur de la Plateforme et accéder aux Avantages BSK MMBRS, sinon cette inscription ne pourrait pas être gérée. Nous considérons que nous avons un **intérêt légitime** à lier à votre compte vos achats et les données collectées par différents canaux de la Plateforme sur votre activité. Si vous choisissez d'utiliser l'accès ou l'identification à travers un réseau social, le motif de notre fondement pour traiter vos données est le **consentement** donné au moment d'autoriser la cession de vos données depuis le réseau social.
2. Mise en œuvre, application et exécution du contrat d'achat ou de services	Le traitement de vos données personnelles est nécessaire pour l'**exécution du contrat d'achat** ou de prestation de services, comprenant les Avantages BSK MMBRS, à travers lequel nous sommes liés. Cela comprend les données de contact que nous traitons afin de vous fournir les tickets électroniques de vos achats dans les Magasins physiques et de vous faciliter les opérations avec ces tickets. L'activation de certains traitements de données associés au processus d'achat peut n'avoir lieu que si vous le demandez ou si vous nous y autorisez, comme dans le cas de la conservation des données de paiement pour de futurs achats ou le traitement de données nécessaire pour scanner les tickets d'achats à travers la section Wallet de l'appli ou pour vous informer de la disponibilité de nos produits, lorsque ces fonctionnalités sont disponibles. Dans ces cas, la base sur laquelle nous traitons vos données personnelles est votre propre **consentement**. En outre, nous traitons vos données de localisation lorsque vous nous fournissez votre consentement, afin de vous proposer des services spécifiques via l'Appli lors de la visite de certains de nos magasins physiques. Nous considérons que nous avons un **intérêt légitime** à effectuer les vérifications pertinentes pour détecter et prévenir les fraudes ou utilisations frauduleuses potentielles de la plateforme, comme lorsque vous effectuez un achat ou un retour ou pour analyser l'efficacité de différents services inclus dans la plateforme, comme par exemple l'outil pour trouver votre taille. Nous estimons que le traitement de ces données est dans l'intérêt de toutes les parties concernées : pour vous, car il nous permet de mettre en place des mesures pour vous protéger contre des tentatives de fraude commises par des tiers ; pour nous, car il nous permet d'éviter des utilisations non autorisées de la Plateforme ; pour tous nos clients et la société en général, car il protège aussi leur intérêt en garantissant que les activités frauduleuses sont découragées et détectées lorsqu'elles surviennent.
3. Service client	Nous considérons que nous avons un **intérêt légitime** à répondre aux demandes ou aux requêtes que vous nous faites à travers les divers

Finalité	Fondement
	moyens de contact existants. Nous estimons que le traitement de ces données est aussi dans votre intérêt dès lors qu'il nous permet de gérer convenablement vos demandes et de répondre aux requêtes adressées. Quand vous nous contactez, en particulier pour la gestion d'incidents concernant votre commande ou le produit/service acheté sur la Plateforme, le traitement est nécessaire pour l'**exécution du contrat d'achat**. Quand votre demande concerne l'exercice des droits sur lesquels nous vous informons ci-après, ou des réclamations visant nos produits ou nos services, nous sommes légalement autorisés à traiter vos données sur la base du **respect des obligations juridiques qui nous engage.** Dans certains cas, en lien avec des réclamations de produit, le traitement de données pourrait être nécessaire afin de garantir l'**intérêt public** au sein de la santé publique.
4. Marketing	La base légitime pour traiter vos données à des fins de marketing est le **consentement** que vous nous donnez, par exemple en acceptant de recevoir des informations personnalisées à travers divers moyens, notamment lorsque nous utilisons des pixels ou des technologies similaires dans les e-mails de notre newsletter, quand vous autorisez l'envoi de notifications push sur votre dispositif, ou quand vous configurez les paramètres de confidentialité, quand vous acceptez les cookies ou quand vous acceptez les conditions générales pour participer à une action promotionnelle ou pour publier vos photos sur la Plateforme ou nos pages sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir vous proposer des services personnalisés ou vous montrer une information personnalisée, que ce soit sur notre Plateforme ou sur celle de tiers, ainsi que pour pouvoir prendre part à l'enrichissement des données, nous considérons que nous avons un intérêt légitime à réaliser un profilage avec l'information dont nous disposons sur vous (les sites que vous visitez, vos préférences ou l'historique de vos achats) et les données personnelles que vous nous avez fourni comme la tranche d'âge ou la langue, puisque nous considérons que le traitement de ces données est aussi dans votre intérêt puisqu'il vous permet d'améliorer votre expérience comme utilisateur et d'avoir accès à une information conforme à vos préférences.
5. Analyse de l'ergonomie et de qualité	Nous considérons que nous avons un **intérêt légitime** à analyser l'utilisabilité de la Plateforme et le degré de satisfaction de l'utilisateur puisque nous estimons que le traitement de ces données est aussi dans votre intérêt puisque sa finalité est d'améliorer l'expérience d'utilisateur et d'offrir un service de meilleure qualité.

4. PENDANT COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES SERONT-ELLES CONSERVÉES ?

La **durée de conservation** de vos données dépend des finalités pour lesquelles elles sont traitées, comme expliqué ci-dessous :

Finalité	Durée de conservation
1. Gérer votre inscription et votre identification comme utilisateur de la Plateforme	Vos données seront traitées tant que vous conserverez la qualité d'utilisateur inscrit (c'est-à-dire jusqu'au moment où vous déciderez de supprimer votre compte d'utilisateur).
2. La mise en œuvre, l'application et l'exécution du contrat d'achat ou de services	Nous traiterons vos données pendant le temps nécessaire pour gérer l'achat des produits ou des services, y compris tous éventuels retours, plaintes ou réclamations associés à l'achat du produit ou du service en particulier. Dans certains cas, nous traiterons les données uniquement jusqu'au moment que vous aurez décidé, comme dans le cas des données de paiement que vous nous avez demandé de conserver pour d'éventuels futurs achats (lorsque cette fonctionnalité est disponible).
3. Service client	Nous traiterons vos données pendant le temps nécessaire pour répondre à votre requête ou votre demande, ainsi que durant la durée établie dans les textes réglementaires qui pourraient être applicables dans chaque cas.
4. Marketing	Nous traiterons vos données personnelles jusqu'à votre désabonnement ou l'annulation de votre souscription à la newsletter. De même, nous vous montrerons des publicités personnalisées jusqu'à ce que vous modifiiez vos paramètres sur votre dispositif ou le navigateur de sorte que l'autorisation soit révoquée. Si vous participez à des actions promotionnelles, nous conserverons vos données personnelles pendant six (6) mois à compter de la fin de l'action.
5. Analyse de l'ergonomie et de qualité	Nous traiterons vos données occasionnellement pendant la durée de réalisation d'une action ou d'une enquête de qualité en particulier ou jusqu'à la pseudonymisation de vos données de navigation.

Indépendamment du traitement de vos données personnelles pendant la durée strictement nécessaire pour remplir la finalité correspondante comme indiquée ci-dessus, celles-ci seront ensuite conservées, convenablement sauvegardées et protégées avec un accès restreint pendant le temps duquel la responsabilité pourrait être engagée suite au traitement, en exécution de la réglementation en vigueur à chaque moment. Il sera procédé à la suppression des données personnelles une fois que les éventuelles actions de chaque cas seront prescrites.

5. VOS DONNÉES SERONT-ELLES PARTAGÉES AVEC DES TIERS ?

Afin de remplir les finalités indiquées dans cette Politique de confidentialité, l'accès à vos données personnelles doit être permis aux **entités du Groupe Inditex** et à des **tiers** auxquels nous faisons appel pour vous offrir certains services, c'est-à-dire :

- des établissements **financiers**,
- des entités de **détection et de prévention des fraudes**,
- des fournisseurs de **services technologiques** et d'analyse,
- des fournisseurs et des partenaires de services liés à la **logistique**, au **transport** et à la **livraison** et/ou leurs établissements partenaires,
- des fournisseurs de services liés au **service client,**
- des fournisseurs et des partenaires de services liés au **marketing** et à la publicité, tels que des agences de publicité, des partenaires publicitaires ou des réseaux sociaux qui, dans certains cas, peuvent agir comme des responsables conjoints du traitement.

- autorités publiques

Pour des raisons d'efficacité du service, certains de ces fournisseurs sont situés en dehors de l'Espace économique européen dont le niveau de protection des données personnelles n'est pas comparable à celui de l'Union européenne, c'est notamment le cas des États-Unis. Dans ces cas, nous tenons à vous informer que le transfert de vos données sera effectué avec les **garanties appropriées et en assurant toujours la sécurité de vos données**, à l'aide des outils internationaux de transfert de données les plus pratiques, par exemple les clauses contractuelles types et toutes les mesures complémentaires pertinentes, https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Par ailleurs, nous vous informons que nous aurons besoin de partager vos données avec notre société mère, **Industria de Diseño Textil, S.A.** (Inditex, S.A.), la société holding du Groupe Inditex, pour remplir les obligations correspondant à la société mère.

Dans l'éventualité où nous vendrions ou transférions la totalité ou une partie de notre entreprise ou de nos actifs à une autre société au sein ou à l'extérieur du Groupe Inditex, ou dans l'éventualité où toute autre opération commerciale serait mise en œuvre à la suite de restructurations de l'entreprise, nous pourrions divulguer vos données personnelles à l'acquéreur potentiel de cette entreprise ou de ces actifs. Si une telle vente ou un tel transfert avait lieu, nous nous efforcerions de persuader le cessionnaire d'utiliser les données personnelles que vous nous avez fournies conformément à notre Politique de Confidentialité. Dans ce cas, nous estimons que nous avons un intérêt légitime à la réorganisation de notre structure d'entreprise.

En outre, si vous choisissez d'utiliser la Plateforme sur différents marchés (c'est-à-dire en créant des comptes d'utilisateurs enregistrés sur différents marchés avec la même adresse e-mail), nous pourrions avoir besoin de divulguer ou de transférer les informations liées à votre compte ou à votre activité aux entreprises de la marque opérant sur ces marchés, dans la mesure où elles sont directement impliquées dans la réalisation de l'un des objectifs décrits à l'article 2 ci-avant. Nous considérons que cela est nécessaire conformément à nos préférences et à nos intérêts communs.

6. QUELS SONT VOS DROITS QUAND VOUS NOUS FOURNISSEZ VOS DONNÉES ?

Nous nous engageons à respecter la confidentialité de vos données personnelles et à garantir l'**exercice de vos droits**. En tant que Coresponsables du traitement, nous avons convenu que ceux-ci peuvent être exercés **sans aucun coût** en nous adressant un courrier électronique à **une adresse unique**, dataprotection@bershka.com, en indiquant simplement le motif de votre demande et le droit que vous voulez exercer. Si nous considérons nécessaire de pouvoir vous identifier, nous pourrons vous demander une copie d'une pièce d'identité.

En outre, nous pouvons vous offrir la possibilité d'exercer vos droits et de définir vos préférences en matière de confidentialité lors de l'utilisation de certains de nos services, ou en mettant à votre disposition des canaux spécifiques au sein de notre Plateforme.

Indépendamment de la finalité ou de la base légale en vertu de laquelle nous traiterons vos données, vous avez particulièrement droit à :

- Nous demander l'**accès** aux données dont nous disposons sur vous. Nous vous rappelons que si vous êtes utilisateur inscrit de la Plateforme, cette information peut aussi être consultée dans la section correspondante à vos données personnelles.
- Nous demander la **rectification** des données dont nous disposons déjà. Nous vous rappelons que si vous êtes utilisateur inscrit de la Plateforme, vous pouvez aussi accéder à la section correspondante à vos données personnelles de votre compte pour modifier ou mettre à jour vos données personnelles. Dans tous les cas, n'oubliez-pas qu'en nous fournissant vos données à caractère personnel de manière active et par toute voie, vous vous assurez que celles-ci sont vraies et exactes et que vous vous engagez à nous communiquer tout changement ou modification de celles-ci. Tout dommage ou toute perte causée à la Plateforme ou au responsable de la Plateforme ou à tout autre tiers au motif d'une communication d'information erronée, inexacte ou incomplète dans les formulaires d'enregistrement relève de la compétence exclusive de l'utilisateur. Nous vous prions de ne pas oublier qu'en règle

générale vous ne devez fournir que vos propres données personnelles et non celles de tiers, sauf ce qui est permis dans cette Politique de confidentialité.

- Nous demander de **supprimer** vos données dans la mesure où ils ne sont plus nécessaires pour la finalité pour laquelle nous aurions pu avoir besoin de les traiter, d'après ce qui a déjà été indiqué ci-dessus, ou pour lesquels nous ne sommes plus compétents pour le faire.
- Nous demander de **limiter le traitement** de vos données, ce qui implique que, dans certains cas, vous pouvez nous demander de suspendre momentanément le traitement des données ou de les conserver au-delà du temps nécessaire si vous en avez besoin.
- Fournir des directives concernant la conservation, l'effacement ou la communication de vos données personnelles après votre décès.

Si vous nous avez donné votre **consentement** pour le traitement de vos données pour une quelconque finalité, vous **avez aussi le droit de le retirer à tout moment**. Certaines façons de retirer votre consentement sont expliquées au point 2 où nous expliquons les finalités du traitement de vos données.

Si vous ne souhaitez pas que nous envoyions des informations à des tiers pour qu'ils vous montrent des publicités, vous pouvez modifier vos préférences sur votre dispositif et modifier les paramètres des cookies sur votre navigateur, vérifier la politique de confidentialité et les paramètres des réseaux sociaux sur lesquels vous avez un profil, ou nous envoyer un e-mail à l'adresse indiquée ci-dessus nous informant de votre demande.

Tel que cela a été expliqué au paragraphe 3, quand le traitement de vos données est fondé sur votre **consentement** ou **l'exécution du contrat**, vous aurez aussi le droit de demander la **portabilité de vos données** personnelles. Ceci veut dire que vous aurez le droit de recevoir les données personnelles que vous nous avez fournies dans un format structuré, d'utilisation courante et lisible par une machine, afin de pouvoir le transmettre directement à une autre entité, pour autant que cela soit techniquement possible.

Par ailleurs, si le traitement de vos données est fondé sur notre **intérêt légitime**, vous aurez aussi le droit de vous **opposer** au traitement de vos données.

En dernier lieu, nous vous informons de votre droit à **présenter une réclamation** auprès de la correspondante autorité de contrôle en matière de protection des données, en particulier :

- Agence espagnole de protection des données personnelles : (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php);
- L'autorité du pays où est installée la société retail du pays : https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

7. QU'ARRIVE-T-IL SI VOUS NOUS FOURNISSEZ DES DONNÉES DE TIERS OU SI UN TIERS NOUS FOURNIT VOS DONNÉES ?

Nous proposons certaines fonctionnalités ou services requérant le traitement des données personnelles d'un tiers, que vous, en tant qu'utilisateur ou client, devez nous fournir, comme dans le cas de l'activation et de l'envoi d'une Carte Cadeau ou la gestion de la demande d'un Ticket Cadeau (lorsque ces fonctionnalités sont disponibles), ou lorsque vous autorisez un tiers à retirer une commande dans nos magasins ou établissements partenaires. Si vous nous fournissez des données personnelles relatives à des tiers ou s'il est nécessaire que nous les demandions afin qu'un tiers puisse retirer une commande en votre nom, vous nous assurez qu'ils ont été informés des finalités et la façon dont nous avons besoin de traiter leurs données personnelles.

Si un tiers nous a fourni vos données ou si vous les avez fournies vous-même du fait d'une fonctionnalité ou d'un service demandé par l'un de nos utilisateurs, nous les utiliserons pour gérer la fonctionnalité ou le service en question dans chaque cas, dans les limites des finalités énoncées dans la présente Politique de confidentialité, dont le lien est toujours présent dans nos communications.

8. CHANGEMENTS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

L'information contenue dans cette Politique de confidentialité peut être modifiée si nous le jugeons approprié. Le cas échéant, celle-ci vous sera notifiée par plusieurs voies à travers la Plateforme (par exemple une bannière, une fenêtre pop-up ou une notification push), ou même communiquée à votre adresse électronique si le changement en question est particulièrement important pour votre confidentialité, de manière à vous permettre de revoir les changements, évaluer ceux-ci et, s'il y a lieu, vous opposez ou vous désinscrire d'un service ou d'une fonctionnalité. Dans tous les cas, nous vous suggérons de revoir cette Politique de confidentialité et de Cookies de temps en temps, afin de prendre connaissance de changements mineurs ou de l'introduction d'une amélioration interactive, en profitant du fait qu'elle constituera toujours un repère permanent d'information disponible sur notre Site Internet et notre Appli.

9. INFORMATION SUR LES COOKIES

Nous utilisons des cookies et des dispositifs similaires, sous réserve de votre consentement, pour faciliter votre navigation sur la Plateforme, pour connaître votre façon d'interagir avec nous et, dans certains cas, pour vous proposer des publicités adaptées à vos habitudes de navigation. Nous vous prions de lire notre Politique sur les cookies pour connaître plus en détail les cookies et les dispositifs similaires que nous utilisons, leur finalité, comment gérer vos préférences, ainsi que d'autres informations pertinentes.

Date de dernière mise à jour : 2 Octobre 2026